

1501027-89.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANDERSON DA SILVA ALMEIDA

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... por ato infracional análogo ao tráfico - fl. 10), em juízo, o réu confessou os crimes. Igualmente, a vítima ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA VIEIRA confirmou em solo policial (fl. 07) e em Juízo a narrativa exordial. Na fase preliminar, declarou que era funcionária do estabelecimento comercial conhecido por "Pet shop Veravet clínica veterinária" e que, na data dos fatos, quando estava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina, Cruzeiro - 12710-900 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501027-89.2021.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2322684/2021 - DEL.SEC.CRUZEIRO PLANTÃO, 21633700 - DEL.SEC.CRUZEIRO PLANTÃO, 994/21/103 - DEL.SEC.CRUZEIRO PLANTÃO, 2322684 - DEL.INV.GER. CRUZEIRO, 994/21/103 - DEL.INV.GER. CRUZEIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AMAURI WESLEY NOBREGA FERNANDES

Artigo da denuncia:

\*

Data da audiência:

14 de julho de 2022

Aos 14 de julho de 2022, às 14:00h, na sala de audiências da Vara Criminal do Foro de Cruzeiro, Comarca de Cruzeiro, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. ANDERSON DA SILVA ALMEIDA, comigo Escrevente ao final nomeado, sendo Promotor de Justiça o Dr. RAFAEL FERNANDES VIANA. Aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos supramencionados, em que figura como réu AMAURI WESLEY NOBREGA FERNANDES, o que foi feito com a observância das formalidades legais, realizada excepcionalmente por meio virtual, através da plataforma Teams, considerando as restrições de acesso de pessoas aos prédios dos fóruns, em virtude da pandemia de Covid-19. Presentes por videoconferência, o Magistrado, presidente do ato, o Promotor de Justiça Dr. Rafael Fernandes Viana, o réu Amauri Wesley Nobrega Fernandes, seu defensor Dr. Everton Ramos Pires Candido, a vítima Ana Beatriz de Oliveira Vieira e a testemunha Fabricio Cotrim Silva. Apregoadas, presentes no edifício do forum local, as testemunhas arroladas pela acusação: Márcio Aurélio Ribeiro e Everton Jose da Silva. Iniciados os trabalhos, o MM. Juiz passou a inquirir as testemunhas Márcio, Everton, Fabricio e Ana Beatriz, estes dois ultimos nos termos do art. 217, do CPP. O reconhecimento foi realizado em relação a vítima Ana Beatriz. Na sequencia, o MM. Juiz interrogou o acusado. Requerendo a palavra, o Dr. Defensor requereu a liberdade provisória do réu.

Prosseguindo-se o ato, não havendo outras provas a serem produzidas, o MM. Juiz deu por encerrada a instrução. Concedida a palavra ao Dr. Promotor, por ele foi requerido a juntada de suas alegações finais escritas, o que foi deferido pelo MM. Juiz. Assim, manifestou-se: "MM. Juiz. O(A)(s) ré(u)(s) AMAURI WESLEY NOBREGA FERNANDES está(ão) sendo processado(a)(s) como incurso(s) no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei n.8069/90, ambos combinados como artigo 61, II, "j" do Código Penal (calamidade pública, cf. Decreto Estadual no. 64.879, de 20 de março de 2020), na forma do artigo nos termos do artigo 70, caput, do Código Penal. Isso porque, no dia 26 de novembro de 2021, por volta das 16h41min, em meio à situação de calamidade pública decorrente da pandemia (Covid19), na Avenida Jorge Tibiriçá, n. 312, Vila Paulista, no interior do estabelecimento "Pet Shop Veravet Clínica Veterinária", nesta cidade e Comarca de Cruzeiro/SP, o acusado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com adolescente João Victor Rosa de Andrade, subtraiu para si, mediante grave ameaça contra a funcionária Ana Beatriz de Oliveira Vieira, a quantia de R\$ 100,00 (cem reais), em prejuízo do estabelecimento empresarial "Pet Shop Veravet Clínica Veterinária", representado por Fabricio Cotrim Silva. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias, o réu corrompeu o adolescente João Victor Rosa de Andrade, com ele praticando infração penal. Segundo apurado, na data, horário e local acima mencionados, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, o denunciado, acompanhado do adolescente infrator, deliberou subtrair patrimônio alheio e, para tanto, ambos compareceram ao "Pet Shop VeraVet Clínica Veterinária". No interior do estabelecimento, o denunciado e o adolescente se aproximaram da vítima Ana Beatriz de Oliveira Vieira, ambos com as mãos sob as vestes e, simulando portar arma de fogo, anunciaram o assalto. Ato contínuo, o adolescente infrator tentou subtrair o aparelho celular da vítima Ana Beatriz, sem sucesso. Na sequência, o denunciado permaneceu no local enquanto o adolescente subtraiu a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) que estava no interior do caixa. Logo em seguida, ambos se evadiram na posse do dinheiro. Posteriormente, a vítima acionou os milicianos, que munidos da descrição do denunciado e do adolescente infrator, lograram êxito em localizá-los. Em poder do denunciado foi localizada a quantia de R\$ 43,00 (quarenta e três reais), conforme auto de exibição e apreensão a fls.14 e auto de entrega a fls.15. Registre-se que vítima Beatriz realizou o reconhecimento pessoal do denunciado e do adolescente infrator (fls.07), tendo o representante do estabelecimento comercial, Sr. Fabrício, anunciado que reconheceu o denunciado e o menor pelas imagens do sistema de vigilância da loja (fl. 08). Após regular tramitação do feito e encerramento da instrução, verifica-se que a ação deve ser julgada procedente. Nesse sentido, pontue-se que a materialidade está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01); pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04); pelo auto de apreensão de parte do dinheiro subtraído (incluindo catorze notas dois reais - fl. 14); auto de entrega do dinheiro (fl. 15); relatório de investigação de fls. 110/111 - contendo imagens de assalto); assim como pelo reconhecimento pessoal anunciado pela vítima Ana Beatriz à fl. 07; e pelas declarações da(s) vítima(s) e testemunha no decorrer da persecução. Nesse sentido, a par da negativa do acusado em sede policial (anunciando que estava na companhia do adolescente João Victor quando foi abordado, porém não praticou o crime, ostentando apenas uma passagem por ato infracional análogo ao tráfico - fl. 10), em juízo, o réu confessou os crimes. Igualmente, a vítima ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA VIEIRA confirmou em solo policial (fl. 07) e em Juízo a narrativa exordial. Na fase preliminar, declarou que era funcionária do estabelecimento comercial conhecido por "Pet shop Veravet clínica veterinária" e que, na data dos fatos, quando estava sozinha, no atendimento ao balcão, foi surpreendida pelo réu e pelo adolescente (mais baixo), simulando estarem armados, com as mãos de baixo de suas camisas, sendo que eles se aproximaram da declarante e anunciaram o assalto. Esclareceu que o adolescente chegou mais perto da declarante, enquanto o acusado permaneceu logo atrás do comparsa, tendo o menor tentado subtrair seu celular, tendo a declarante resistido e impedido a subtração do aparelho. Em seguida, o adolescente determinou que lhe entregasse o dinheiro do caixa. Temerosa pela sua integridade física, e acreditando que os dois pudessem estarem armados, a declarante entregou o dinheiro do caixa,

cerca de cem reais em dinheiro trocado. Em seguida, os dois meliantes se evadiram na posse do dinheiro, sendo posteriormente capturados por policiais militares (previamente informados de suas características físicas), que encaminharam foto deles via celular, sendo prontamente reconhecidos, inclusive quando os visualizou na Delegacia. Acrescentou que parte do dinheiro subtraído consistia em diversas notas de dois reais, motivo pelo qual poder afirmar que dinheiro apreendido foi roubado pelos implicados. Em juízo, a vítima reiterou a dinâmica delitiva narrada na fase preliminar, confirmando em juízo que, as visualizar o réu e o adolescente na delegacia, os reconheceu com absoluta certeza com sendo os autores do assalto, procedendo ao reconhecimento pessoal do suspeito em juízo. Em igual sentido, o proprietário do estabelecimento FABRICIO COTRIM SILVA afirmou em solo policial (fl. 08) ser representante do estabelecimento e que, após tomar ciência dos fatos, compareceu à loja, ocasião na qual dois policiais militares conversavam com sua funcionária Ana Beatriz, que relatara a dinâmica do roubo. Citou que os militares saíram em busca dos assaltantes, tendo um policial, tempos depois, enviado fotografia de dois abordados, os quais foram prontamente reconhecidos por Ana Beatriz, assim como pelo declarante, que os visualizara previamente pelas imagens de câmeras de segurança da loja. Em juízo, a testemunha ratificou as declarações preliminares, reiterando o reconhecimento do acusado pelas imagens de vídeo de segurança da loja, em confronto com as fotos fornecidas pelos policiais militares na ocasião da detenção dos suspeitos. Adicionou que, na delegacia, Ana Beatriz visualizou o réu e o adolescente, tendo declarado ao depoente que reconheceu ambos com certeza como sendo os autores dos delitos. Outrossim, os policiais militares MARCIO AURELIO RIBEIRO (fl. 05) e EVERTON JOSE DA SILVA (fl. 06) confirmaram em solo policial e em juízo que, durante atendimento da ocorrência, foram informados dos fatos e das características físicas dos suspeitos por Ana Beatriz, momento no qual passaram a diligenciar em busca dos meliantes, tendo avistado na Rua Rodrigues Alves dois indivíduos com as mesmas características entrando em uma casa, os quais forma chamado e abordados, nada de ilícito sendo encontrado em poder deles. Ocorre que, após retirar fotos dos rapazes e encaminhar para a vítima, ela os reconheceu, sendo que, no plantão policial, foi encontrado em poder de Amauri a importância de R\$ 43,00 em dinheiro trocado, sendo que os autuado se recusara a falar a respeito dos fatos. Em juízo, ambos os militares ratificaram os informes, tendo um dos policiais acrescentado que o réu já era conhecido nos meios policiais e fora por ele abordado em ocasiões pretéritas, em pontos venda de drogas. Não bastasse, o adolescente JOÃO VICTOR ROSA DE ANDRADE confirmou ter sido abordado na companhia do réu, negando igualmente a prática criminosa e anunciando possuir apenas uma passagem anterior por ato infracional análogo ao crime de roubo (fl. 09), circunstância que corrobora sua participação no delito. Tanto é assim que fora apreendido em poder do réu várias notas diversas, incluindo catorze cédulas de dois reais, fracionamento compatível com o valor subtraído do estabelecimento comercial, o que reforça a imputação formulada. Com efeito, resta comprovado que o(a)(s) acusado(a)(s), em concurso de agentes com o menor, subtraiu(ram), mediante violência, o(s) objeto(s) citado(s) na denúncia. Assim agindo, o(a)(s) ré(u)(s) corrompeu(ram) e facilitou(aram) a corrupção do adolescente, com ele praticando a infração penal descrita, o que justifica o julgamento de procedência da ação. Pelo exposto, aguarda-se a condenação do(s) réu(s) nos termos da denúncia. No tocante à dosimetria da(s) pena(s), deve(m) a(s) pena(s)-base(s) ser(em) fixada no mínimo legal, à míngua de circunstâncias judiciais negativas alheias às elementares dos tipos. Na segunda fase de aplicação da pena, oficia-se pelo reconhecimento da atenuantes da confissão e da agravante alusiva à prática do crime em situação de calamidade pública decorrente da Covid19 (artigo 61, II, "j" do CP), com menor circulação de pessoas e vigilância em razão das restrições sanitárias. Na terceira fase de aplicação da reprimenda, também não se observam causas de diminuição, sendo necessária a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, II, do CP (atinente ao concurso de agentes). Na sequência, mister a somatória das penas das infrações dos delitos de roubo e corrupção de menores praticados no mesmo contexto fático, na forma do artigo 70 do CP. Diante das circunstâncias do(s) crime(s) (envolvendo grave ameaça contra a pessoa) e do

patamar das penas a serem impostas, impositiva a fixação de regime fechado para início de cumprimento da pena, na forma do artigo 33 do Código Penal. Pelas mesmas razões, devem ser afastados os benefícios da substituição da pena por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena, porquanto não preenchidos os requisitos constantes nos artigos 44 e 77 do CP. Nada mais. Resumiu os termos de sua manifestação de forma oral para ciência da Defesa. O Dr. Defensor, em sua manifestação, requereu a desclassificação para o delito de furto. Pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte decisão: VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia AMAURI WESLEY NOBREGA FERNANDES, como incurso na prática dos delitos tipificados nos artigos 157, §2º II, do Código Penal, e 244-B da Lei 8.069/90, ambos com a agravante prevista no artigo 62, II, "j", e na forma do artigo 70, do Código Penal, sob a alegação de que o réu, "no dia 26 de novembro de 2021, por volta das 16h41min, em meio à situação de calamidade pública decorrente da pandemia (Covid19), na Avenida Jorge Tibiriçá, n. 312, Vila Paulista, no interior do estabelecimento "Pet Shop VeraVet Clínica Veterinária", nesta cidade e Comarca de Cruzeiro/SP, agindo em concurso e com unidade de desígnios com adolescente João Victor Rosa de Andrade, subtraiu para si, mediante grave ameaça contra a funcionária Ana Beatriz de Oliveira Vieira, a quantia de R\$ 100,00 (cem reais), em prejuízo do estabelecimento empresarial "Pet Shop Veravet Clínica Veterinária", representado por Fabricio Cotrim Silva." (fl. 74). Preso em flagrante, houve conversão em preventiva (fls. 36/46). A denúncia foi recebida em 09 de dezembro de 2021 (fls. 77). Resposta à acusação às fls. 93/96. Durante a instrução, foram ouvidas vítimas e testemunhas, realizado reconhecimento de pessoas e interrogatório do réu ao final. Alegações orais do Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia. Também em alegações orais, a Defesa pugnou pela desclassificação da conduta para o crime de furto. É o relatório. DECIDO. Estão comprovadas a existência do crime e a sua autoria. A materialidade delitiva resultou pelos elementos constantes da investigação, especialmente as declarações das vítimas e o reconhecimento por ela realizados, atos integralmente confirmados em sede judicial. A autoria também é inconteste. A vítima Ana Beatriz disse que: estava sentada e as duas pessoas passaram e entraram na loja; o menino tentou pegar seu celular e disse "é um assalto"; não deixou ele pegar o celular; então ele pediu o dinheiro e ela entregou; não conseguiu ver o rosto dos dois, pois estavam com máscara e capuz na cabeça; conseguiu reconhecer pelas imagens do COI, com base nas roupas e no olhar; na delegacia eles já estavam com a outra roupa; conseguiu reconhecer apenas o mais baixo pelas imagens; reconheceu na delegacia a uma certa distância; na delegacia conseguiu reconhecer os dois. O representante da vítima, Fabricio Cotim, disse que: sua esposa ligou desesperada informando que dois indivíduos haviam roubado a loja; a funcionária beatriz que estava na loja; viu apenas as filmagens, as quais foram passadas aos policiais; Beatriz disse que foi tão rápido que não sabe dizer se havia uma arma ou não, mas eles estavam com a mão no bolso; mostrou as imagens aos policiais e eles já identificaram; em menos de 40 minutos já estavam com os indivíduos; as pessoas já estavam com outras roupas; conseguiu reconhecer que eram as mesmas pessoas que estavam nas imagens; parte do valor foi recuperado; na delegacia não chegou a visualizá-lo; Beatriz disse que tinha certeza ser as pessoas. A testemunha Policial Márcio Aurélio disse que: foi acionado via COPOM em razão de roubo ao estabelecimento; chegando lá entraram em contato com a funcionário beatriz relatou que 02 indivíduos entraram no pet shop e roubaram, mencionando que estavam arados; beatriz disse que um dos indivíduos tentou subtrair o celular dela, mas não conseguiu, e o outro foi ao caixa e subtraiu R\$ 100,00; com as características que ela passou conseguiu encontrar os dois indivíduos em região próxima; tiraram foto e exibiram para beatriz e ela os reconheceu; levaram todos até a delegacia; a foto foi encaminhada para outra equipe que ficou com a vítima no local; conhecia o adolescente, o réu não; segundo Beatriz, os dois entraram no estabelecimento. A testemunha Policial Everton José narrou que: a vítima disse que dois indivíduos desconhecidos entraram na loja simulando o uso de arma; um deles, o menor, tentou subtrair seu telefone, mas não conseguiu; o outro foi ao caixa e subtraiu R\$ 100,00; ela passou as características

das pessoas e, em local próximo, encontraram o réu e o adolescente; tirou foto deles e mostrou a vítima, tendo ela reconhecido imediatamente como autores do roubo; já conhecia os dois; o menor já era conhecido por roubo; o réu conhecia de patrulhamento comum; as abordagens ao réu ocorreram em razão da presença em local conhecido como de mercancia de drogas; a vítima que um tentou pegar o celular e o outro o dinheiro. O réu admitiu integralmente a sua participação. Disse que jogou a roupa no rio paraíba; não estavam armados, mas indicaram o roubo e colocaram as mãos no bolso das vestes para simular o uso da arma. As prova convergem integralmente para a confissão do réu quanto à subtração, sendo de rigor a sua condenação pelo crime imputado na denúncia, pois, além do relato firme e coerente das vítimas, houve reconhecimento do réu, inclusive em Juízo. A grave ameaça caracterizadora do roubos decorre da simulação da arma de fogo, indicada pelo próprio réu, constituindo conduta ameaçadora em face da vítima, tanto que ela admitiu ter ficado temerosa e entregue o valor. Além disso, independentemente de quem efetivamente recebeu a quantia, pois o réu admitiu a ciência da ação e a ela aderiu, tornando-se coautor da empreitada. A hipótese é de crime na forma circunstanciada, na medida em que as vítimas deixam clara a participação de mais de uma pessoa. Ademais, considerando a participação da adolescente, restou clara a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo em vista que " A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal" (Súmula 500, STJ). Registre-se que "[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido que não caracteriza bis in idem a condenação pelo crime de roubo majorado praticado em concurso de pessoas (art. 157, § 2º II, do Código Penal) e pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), de modo a afastar a consunção, uma vez que as condutas são autônomas e, como visto, protegem bens jurídicos diferentes, porquanto o crime de corrupção de menores possui natureza formal." (HC n. 613.196/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.). O réu, dessa maneira, necessita ser responsabilizado pela sua conduta. Passo à dosimetria da pena. Na análise das circunstâncias judiciais, anoto que a culpabilidade não ultrapassou a esfera de normalidade ao tipo penal; o réu é primário; não há elementos para valorar a conduta social; tampouco a personalidade da agente, uma vez que demanda análise científica que escapa ao conhecimento técnico do Juiz; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo; e não há comportamento da vítima relevante para valorar. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a penas base no mínimo, ou seja, 04 anos de reclusão, além de 10 dias-multa, para o roubo e 01 ano de reclusão para a corrupção de menores. Na segunda fase, ausentes agravantes. Afasto a aplicação da agravante descrita na denúncia (artigo 61, II, "j", do Código Penal), na medida em que inexistente comprovação cabal de que o réu se valeu da situação de pandemia para o cometimento do delito, sendo inviável, na ótica do Juízo, a sua incidência de maneira completamente objetiva, havendo necessidade de comprovação de situação concreta dando conta de que o réu se prevaleceu da pandemia para a prática delitativa. Assim, mantenho a pena no mesmo patamar. Presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, sem reflexo matemático (Súmula 231, STJ). Na terceira fase, ausentes causas de aumento diminuição. Para o crime de roubo, presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/3, restando a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, para o roubo. A pena da corrupção de menores segue o mesmo patamar, ante a ausência de causas de aumento. Havendo concurso formal entre os crimes, pois praticados mediante única ação, exaspero a pena do mais grave

(roubo) em 1/6, alcançando a pena definitiva de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 15 dias-multa. Em razão das condições econômicas do acusado, o valor de cada dia multa será no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. O tempo de prisão provisória não é suficiente para o abrandamento do regime inicial do regime de pena. Assim, nos termos do artigo 33, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto. Não há falar na substituição prevista no art. 44 do CP, em decorrência da violência contra a pessoa, tampouco na concessão

de suspensão condicional da pena, em virtude da quantidade da sanção aplicada. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu, AMAURI WESLEY NOBREGA FERNANDES, como incurso nas sanções dos artigos 157, §2º II, do Código Penal, e 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato. Considerando que permanece presente o motivo que ensejou a decretação da prisão preventiva ao longo do processo, qual seja, a necessidade de garantia da ordem pública, impõe-se a permanência de sua custódia cautelar, com o fim de evitar a reiteração delitiva, renovando-se os fundamentos já utilizados às fls. 36/46. Sendo assim, persistindo os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Determino, contudo, que seja transferido para estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto, a cujas regras deverá se submeter. Recomende-se o réu na prisão, conforme fundamentação supra. Ciência às vítimas (art. 201, §2º, CPP). Condene o réu ao pagamento das custas processuais. Oportunamente, transitada em julgado, expeça-se o necessário, incluindo ofício ao TRE, à Delegacia de Polícia e ao IIRGD, bem como certidão de honorários ao advogado nomeado, observada a tabela do convênio, e guia de execução definitiva. Nada mais. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Informados sobre o teor da sentença. o MM. Juiz indagou às partes se desejavam recorrer da presente sentença, ocasião em que o defensor do acusado e o Representante do Ministério Público responderam positivamente. Após, foi pelo Juiz dito: "Recebo os recursos. Saem as partes intimadas para apresentação das razões no prazo legal de 08 dias, sendo a intimação do Ministério Público com vista dos autos. Apresentadas as razões, intime-se a parte adversa para oferecimento das contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se ao E. TJSP para julgamento dos recursos". Tudo foi gravado através da plataforma Teams e o conteúdo captado pelo registro audiovisual ficará armazenado nos autos, vinculado ao presente termo de audiência. Tendo em conta se tratar de processo digital, as partes concordam que o respectivo termo seja assinado somente pelo MM. Juiz. Eu, (Lucimary G. Andrade - m. 312440-3), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.-